



para a prestação do serviço indicado, utilizando-se, ainda, dos balizadores constantes no art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021. Caso a SEE não vislumbre tal elo etiológico, deve expurgar tais insumos da contratação.

Ressalta-se que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência e às recomendações da presente manifestação.

O entendimento exarado por meio da manifestação sub examine é correto, estando em conformidade com o ordenamento jurídico, em especial com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e legislação afeta ao tema.

Por oportuno, no que tange aos insumos, o Procurador do feito assim destacou:

[...] Contudo, percebo que juntamente com o serviço a ser contratado, há cotação de diversos insumos a serem adimplidos pelo Poder Público. Ora, é certo que as espécies de obrigação contratadas não são estanques. Eventualmente, a prestação de serviço envolve o fornecimento de materiais desde que haja a presença de nexo de causalidade entre eles.

Sobre o tema, assim afirma Niebuhr:

esse respeito, cumpre inicialmente esclarecer que, a bem da verdade, os contratos para a aquisição de bens, a prestação de serviços e a realização de obras revelam conceitos em certa medida imbricados, muito embora seja possível os apartar.

Pois bem, na aquisição de bens a Administração Pública pretende receber determinado objeto, desenhando ao contratado a obrigação de dar, isto é, de entregar coisa. Na prestação de serviços o contratado compromete-se a desenvolver uma ou algumas atividades em proveito da Administração Pública, uma vez que se lhe impõe obrigação de fazer. A obra também é espécie de serviço, já que imputa obrigação de fazer ao contratado, cuja característica principal reside no predomínio da realização material que modifica o ambiente, sobre a atividade em si.

Esses conceitos, como assinalado, são imbricados, porque, note-se: (a) a aquisição de objeto, que redundando em obrigação de dar, pressupõe que ele, o objeto, tenha sido feito e, para tanto, que o contratado tenha prestado o serviço de fazê-lo; (b) a prestação de serviços importa, normalmente, na disponibilidade de certos bens, que são adquiridos pela Administração Pública porque incorporados ao serviço; (c) a obra acarreta invariavelmente obrigação de fazer, isto é, a prestação de serviço, afora a utilização de série de materiais que são adquiridos pela Administração Pública. (NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 6ª ed. Belo Horizonte: Forum, 2023, p. 149)

Assim, conquanto a obrigação de fornecimento de insumos possa estar imbricada no fornecimento de serviços, **é certo que deve haver nexo de causalidade entre a sua aquisição e a efetivação da obrigação de fazer contratada, mormente em se tratando de contratação direta.**

Dessa forma, entendo que **deve a SEE analisar a aquisição indireta dos insumos indicados nos autos, a exemplo de bolas, tablets e fardamento, de forma a eventualmente**

2024.02.113867

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 2852 - Bosque - 69900-589 - Rio Branco - AC

Telefone:(68)3215-2207





caracterizar sua imprescindibilidade para a prestação do serviço indicado, utilizando-se, ainda, dos balizadores constantes no art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021. Caso a SEE não vislumbre/comprove tal elo etiológico, deve expurgar tais insumos da contratação.

Por oportuno, em acréscimo, verifica-se do Documento de Oficialização da Demanda (0011169207) que a contratação reside em prestação de serviços voltados ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem.

Quanto ao detalhamento das etapas e serviços necessários ao cumprimento do objeto, consta-se no Estudo Técnico Preliminar (ID 10005) (SEI nº 0011214698), além do levantamento de dados, formação de professores, gestores e alunos, sistema de tecnologia, campanha de comunicação social e publicidade, também **aquisição de materiais e equipamentos (bolas, redes de basquete/vôlei, cones etc.) materiais para avaliação de alunos (tablets, trenas, colchonetes, fitas etc.) uniformes e brindes.**

No Despacho nº 61 /2024/SEE - DDE (SEI 0012920995 – ID 10076), em resposta à diligência desta PGE, constou-se o seguinte:

[...] A necessidade de **cada serviço individualmente considerado**, no âmbito da contratação do Instituto IDECACE, está diretamente relacionada à execução plena e eficaz da metodologia exclusiva "DNA do Brasil", aplicada no contexto da educação integral. A seguir, detalha-se os principais serviços e a justificativa da sua contratação conjunta:

1. Serviços Educacionais Especializados: O foco principal da contratação é a prestação de serviços técnicos de natureza intelectual, conforme o artigo 74, inciso III, da Lei nº 14.133/2021. A metodologia do Instituto IDECACE requer uma abordagem integrada, envolvendo análises educacionais, vocacionais, esportivas, psico-sociais, de saúde, etnia e deficiência, além de intervenções pedagógicas personalizadas. Este conjunto de serviços é indissociável e necessita ser contratado como uma solução, dado que cada parte da metodologia complementa e potencializa as demais. Separar esses serviços poderia comprometer a eficácia do modelo educacional e o alcance dos resultados previstos, conforme o Estudo Técnico Preliminar anexado (SEI nº 0011214698).

2. Materiais para Análise dos Alunos e Aplicação da Metodologia: A aquisição de materiais específicos para a análise dos alunos e a aplicação prática da metodologia é fundamental para o sucesso do programa. Esses materiais são ajustados ao projeto

2024.02.113867

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 2852 - Bosque - 69900-589 - Rio Branco - AC

Telefone:(68)3215-2207





pedagógico e às características únicas da metodologia "DNA do Brasil", o que torna sua aquisição diretamente ligada à prestação dos serviços educacionais. Assim, a compra desses materiais não pode ser dissociada da contratação dos serviços, pois fazem parte do pacote metodológico exclusivo do IDECACE, necessário para a correta aplicação dos diagnósticos e intervenções.

3. Materiais Esportivos e Uniformes: A metodologia também inclui o desenvolvimento de competências esportivas dos alunos, o que requer a aquisição de materiais esportivos e uniformes específicos. A compra desses itens é essencial para a implementação das atividades físicas e esportivas previstas no programa, as quais estão integradas ao processo educacional. Tais aquisições, além de atenderem às necessidades pedagógicas, garantem a padronização e a qualidade das atividades aplicadas, favorecendo a execução plena do modelo educacional.

4. Prestação de Serviços e Aquisição de Materiais de Apoio: A contratação conjunta de serviços e materiais é necessária porque a metodologia do IDECACE é um sistema integrado. Os materiais de apoio, como materiais esportivos, uniformes e materiais de análise, são parte do processo de prestação dos serviços educacionais. Portanto, a divisão entre prestação de serviços e aquisição de materiais comprometeria a execução harmônica do programa, já que esses itens foram desenhados especificamente para complementar a metodologia e são fundamentais para sua correta aplicação.

Assim, após análise da necessidade de cada serviço individualmente, reitera-se a necessidade da contratação conjunta de cada serviço incorporado na contratação, uma vez que é a soma das partes construídas sobre uma inteligência metodológica, que promove o alcance dos objetivos pretendidos, especialmente no ensino médio de uma rede pública de ensino, conforme a expertise do Instituto IDECACE e se coaduna com o contexto identificado pela área demandante.

Segundo estudos de caso aplicados em escolas públicas estaduais, a fragmentação desses componentes compromete diretamente a eficácia dos programas educacionais, pois cada pilar depende do outro para alcançar os objetivos propostos (Santos, 2018). A contratação separada de serviços implicaria em perda de sinergia e, conseqüentemente, de efetividade (Medeiros, 2019).

Além disso, a contratação de forma separada poderia acarretar não apenas a perda de eficácia do projeto, mas também aumentar os custos operacionais e administrativos. Esse entendimento está alinhado com jurisprudências dos Tribunais de Contas, que defendem a contratação integrada quando a fragmentação dos serviços compromete os resultados esperados (TCU, Acórdão nº 2.471/2011).

A eficiência na execução de políticas públicas voltadas para o ensino médio depende de uma abordagem coordenada, conforme apontado por Silva et al. (2021). Soluções parciais, que não integram aspectos pedagógicos, tecnológicos e familiares, tendem a apresentar resultados limitados e insustentáveis ao longo do tempo (Mendes e Rocha, 2020). Assim, a contratação de uma solução integrada potencializa o combate à evasão escolar e melhora substancialmente a qualidade do ensino, atendendo aos objetivos educacionais e às metas estabelecidas para a rede pública estadual.

2024.02.113867

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 2852 - Bosque - 69900-589 - Rio Branco - AC

Telefone:(68)3215-2207





A contratação fragmentada dos três elementos (Metodologia Exclusiva, Equipe técnica, Capacitação e Ferramentas de Apoio, e Acompanhamento Familiar e Escolar) resultaria em uma perda significativa de sinergia entre as partes, o que comprometeria diretamente a eficácia do programa. Sem a implementação simultânea desses componentes, o processo de ensino e aprendizagem tende a se desarticular, pois a metodologia exclusiva não poderia ser aplicada de maneira plena sem a capacitação contínua dos professores, resultando em práticas pedagógicas defasadas e desconectadas das novas diretrizes metodológicas. Além disso, a ausência de ferramentas tecnológicas integradas dificultaria o monitoramento dos avanços e a implementação de ajustes necessários para garantir a eficiência da solução.

Além disso, a fragmentação dos serviços comprometeria o acompanhamento integral do aluno, que depende da articulação entre o ambiente escolar e o familiar para assegurar um suporte contínuo e eficiente. Sem esse acompanhamento integrado, há maior risco de aumento na evasão escolar, baixa adesão às práticas pedagógicas e desmotivação dos estudantes, uma vez que os elementos isolados não teriam a capacidade de impactar o aluno de maneira abrangente. Essa abordagem descoordenada, além de prejudicar o processo educacional, implicaria na necessidade de maiores investimentos futuros para corrigir as lacunas deixadas pela falta de uma solução completa, gerando um ciclo de ineficiência e desperdício de recursos.

A contratação da solução exclusiva, que integra a Metodologia Exclusiva, Capacitação e Ferramentas de Apoio e Acompanhamento Familiar e Escolar, é tecnicamente justificada pela necessidade de manter a coesão e a efetividade das ações. Sob o aspecto jurídico, a inexigibilidade de licitação está amparada pela indissociabilidade dos elementos e pela inviabilidade de competição. Essa abordagem integrada, fundamentada em evidências científicas e no arcabouço jurídico, garante à Secretaria de Educação a implementação de uma política pública educacional mais eficaz, transparente e com segurança jurídica, maximizando os resultados e minimizando os riscos de insucesso ou desperdício de recursos.

É fundamental que se estabeleça o nexo de causalidade entre os insumos e os serviços. E para ilustrar a procedência desse raciocínio, cito trabalho elaborado por Jandeson da Costa Barbosa, que apoiado em lições doutrinárias administrativistas e jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União, aborda o tema “*Objetos que podem ou não ser contratados em conjunto com artistas por inexigibilidade de licitação*”^[1], que embora elaborado no contexto de contratação do Art. 74, II (profissional do setor artístico) da Lei nº 14.133/21, bem sintetiza a correlação que se faz necessária nas contratações **e que será aqui mencionado apenas de modo exemplificativo.**

Para o referido autor, as contratações intrínsecas e extrínsecas referem-se, respectivamente, aos serviços ou produtos que são essenciais (intrínsecos) ou não essenciais (extrínsecos) ao objeto principal da contratação. E complementa:





[...] No contexto de um show ou evento artístico, isso pode ser aplicado para distinguir entre o que é fundamental para a realização do evento e o que é complementar ou acessório.

Assim, podemos definir contratações intrínsecas como aquelas diretamente relacionadas ao objeto central da contratação. Para um show, incluiriam o cachê do artista, banda ou grupo, que é o serviço principal buscado, bem como possíveis elementos que são indispensáveis para a performance do artista. A título de exemplo, cito a contratação de iluminação para o evento. Em regra, essa contratação deverá ocorrer por licitação. Todavia, é possível que uma apresentação artística específica tenha como elemento indissociável, por exemplo, um diferenciado jogo de luzes cujo conjunto seja incomum no mercado, e que fora fabricado especificamente para aquela apresentação.

Costumam ser indissociáveis à contratação do artista, ainda, o figurino, cenários peculiares e específicos, objetos de cena específicos, certos instrumentos musicais, dentre outros. Também podem ser considerados intrínsecos objetos *auxiliares* e de valor comparativamente insignificantes, como passagens aéreas e hospedagem, alimentação específica dos artistas, e outros objetos menores de caráter pessoal, isso por conta da razoabilidade e da racionalidade administrativa. Ainda, assim, é necessário lembrar que “mesmo quando inexigível a contratação, é necessária a apresentação de justificativa de preço”[8].

Noutro giro, contratações extrínsecas referem-se a serviços ou produtos que, embora contribuam para a realização ou melhoria do evento, não são essenciais para a execução do objeto principal. No contexto de um show, podem incluir os itens acessórios já mencionados como serviços de segurança, limpeza, montagem de estruturas adicionais como tendas para áreas de alimentação, entre outros.

Separada a contratação artística dos objetos extrínsecos, estes devem ser contratados por licitação de forma parcelada ou não, de acordo com análise dos elementos contidos no art. 40, § 2º, da LLCA. Impende lembrar, por fim, que a “decisão pelo parcelamento ou não da contratação é um dos aspectos mais sensíveis e quem tem o potencial de causar irregularidades na fase de planejamento da contratação”[9].

Portanto, a chave para determinar se um objeto é intrínseco ou extrínseco à contratação do profissional artista, e se ele pode ser contratado por inexigibilidade conjuntamente com este último, reside na análise da natureza essencial do serviço ou produto em relação ao objeto principal do evento e se existe ou não a possibilidade de competição. A Administração Pública deve justificar detalhadamente a correlação, especificidade e caráter intrínseco do objeto para que este possa ser contratado no bojo do mesmo processo de inexigibilidade de licitação do artista.

Em síntese, o autor pretendeu demonstrar, de modo que aqui interpreto para o caso sob exame, quais objetos deveriam ser submetidos ao procedimento licitatório. Ou seja, embora a contratação possa ser feita por inexigibilidade devido à inviabilidade de competição, a contratação de elementos acessórios, deve, geralmente, ser separada e sujeita ao processo licitatório. A exceção ocorre quando elementos acessórios são tão específicos ou essenciais que não podem ser separados do objeto principal. E aqui reside

2024.02.113867

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 2852 - Bosque - 69900-589 - Rio Branco - AC

Telefone:(68)3215-2207





a importância da Administração Pública justificar criteriosa e adequadamente a fim de garantir a legalidade administrativa de modo a distinguir o que é essencial e o que são elementos acessíveis a uma competição regular por licitação.

Ademais, **reforça-se a recomendação ora esboçada no Parecer fls. 1/23 (ID 10082)** de modo a se fazer constar justificativa/comprovação da necessidade de que os insumos (aquisição de materiais e equipamentos (bolas, redes de basquete/vôlei, cones etc.) materiais para avaliação de alunos (tablets, trenas, colchonetes, fitas etc.) uniformes e brindes) sejam fornecidos pela mesma empresa responsável pela prestação dos serviços. Isto é, a caracterizar que tal abordagem de centralização assegure maior alinhamento entre as etapas dos processos ora pretendidos pela consulente. Isso porque, não havendo esse elo, os insumos serão passíveis de competição.

Desse modo, a análise realizada pelo Procurador-Chefe abrange os aspectos da consulta formulada e se encontra de acordo com a legislação atinente à matéria, razão pela qual **APROVO o Parecer de fls. 1/23 (ID 10082)** por seus próprios fundamentos **com os acréscimos delineados na presente manifestação.**

Encaminhem-se os autos a Secretaria de Estado de Educação e Cultura- SEE para a adoção das providências pertinentes.

Rio Branco, 27 de novembro de 2024.

Janete Melo d'Albuquerque Lima de Melo

Procuradora-Geral do Estado

Decreto nº 4.415-P, de 12 de julho de 2023

^[1] Objetos que podem ou não ser contratados em conjunto com artistas por inexigibilidade de licitação. Data: 12, mar de 2024. Acesso em 27/11/2024. Disponível em: <https://ronnycharles.com.br/objetos-que-podem-ou-nao-ser-contratados-em-conjunto-com-artistas-por-inexigibilidade-de-licitacao/>.

